



Nous vous souhaitons
une bonne fête de Tabaski



ACCUEIL ENTREPRISES POLITIQUE SOCIÉTÉ-CULTURE ECONOMIE DOSSIER FOCUS RÉGIONS FINANCES-BANQUES DE BONNES SOURCES

CATÉGORIES

A la Une
Agenda
Annonces
Appels d'offres
Chronique
DBS
Dossier
Economie
Editorial
Enquêtes
Entreprises
Finances-Banques
Focus
International
Le Café de L'Economiste du Faso
Nos suppléments
Politique
PRESIDENTIELLE 2020
Publi-COM
Régions
RH & Compétences
Société-Culture
Tribune
Uncategorized
Women In Action

ARCHIVES

août 2022
juillet 2022
juin 2022
mai 2022
avril 2022
mars 2022
février 2022
janvier 2022
décembre 2021
novembre 2021
octobre 2021
septembre 2021
août 2021
juillet 2021
juin 2021
mai 2021
avril 2021
mars 2021
février 2021
janvier 2021
décembre 2020

Nouvelles obligations fiscales: déclarer les véritables propriétaires des entreprises

• Qui est bénéficiaire effectif ?

• Quelle est la procédure d'identification ?

Introduction

L'assemblée nationale a adopté le 3 mai 2016 la loi n°016-2016/AN relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina Faso.

Au titre des mécanismes mis en place par cette loi, il est prévu que les personnes qui s'entremettent dans des relations d'affaires doivent identifier les **bénéficiaires effectifs** de la relation d'affaires, notamment lorsqu'elles soupçonnent que l'opération pourrait participer au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (dans les conditions prévues par la réglementation en la matière) ou, lorsque les opérations sont d'une certaine nature ou dépassent un certain montant.

Devenir auteur, ça vous tente?

Dans la continuité de ce texte, il a été adopté le décret n°2021-0493/PRES/PM/MINEFID/MEMC/MJDHPC/MICA du 7 juin 2021 portant obligation de déclaration de la propriété effective des **entreprises extractives**.

Dans le même esprit et plus largement, **la loi de finances 2022** qui modifie le code général des impôts a mis en place un nouveau dispositif permettant de mieux identifier les véritables propriétaires et décideurs des entreprises.

Ainsi les sociétés burkinabè sont dorénavant tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre de ceux-ci.

Qui doit faire la déclaration de bénéficiaires effectifs ?

Toutes les « **sociétés, quelles que soient leur forme et leurs activités** », doivent tenir un registre de leurs bénéficiaires effectifs.

Ainsi donc, sont concernées :

- les sociétés commerciales
- les sociétés civiles professionnelles
- les sociétés d'économie mixte (société dans lesquelles l'Etat participe)
- les groupements d'intérêt économiques

Et ces sociétés sont tenues de déclarer leurs bénéficiaires effectifs auprès de l'administration fiscale.

Qui est bénéficiaire effectif ?

Devenir au ça vous te

Transformez vos
en un livre et rec
% sur les ven



Populaire

Récent



Trading : Devenir mi
jour
🕒 7 novembre 2017

Wahgnion Gold Operations: Le p
pour fin 2019
🕒 9 août 2018

Remise à plat des salaires Les gr
indemnités sont prêtes
🕒 15 avril 2019



Pisciculture : Des pa
🕒 13 juin 2017



Salaires : Une augm
2016
🕒 7 décembre 2015

- novembre 2020
- octobre 2020
- septembre 2020
- août 2020
- juillet 2020
- juin 2020
- mai 2020
- mars 2020
- février 2020
- janvier 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- octobre 2019
- septembre 2019
- août 2019
- juillet 2019
- juin 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- janvier 2019
- décembre 2018
- novembre 2018
- octobre 2018
- septembre 2018
- août 2018
- juillet 2018
- juin 2018
- mai 2018
- avril 2018
- mars 2018
- février 2018
- janvier 2018
- décembre 2017
- novembre 2017
- octobre 2017
- septembre 2017
- août 2017
- juillet 2017
- juin 2017
- mai 2017
- avril 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- décembre 2016
- novembre 2016
- octobre 2016
- septembre 2016
- août 2016
- juillet 2016
- juin 2016
- mai 2016
- avril 2016
- mars 2016
- février 2016
- janvier 2016
- décembre 2015
- novembre 2015
- octobre 2015
- septembre 2015
- août 2015
- juillet 2015
- juin 2015
- mai 2015
- avril 2015
- mars 2015

En tout état de cause, selon l'article 1 de la loi du 3 mai 2016, le bénéficiaire effectif d'une société s'entend de **la ou des personnes physiques** qui **contrôle(nt) directement ou indirectement** la société concernée :

– soit parce qu'elles détiennent directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société visée,



Mit Closing 300€ - 600€ am Tag

Joel Billhardt - Coach

– soit parce qu'elles exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ses organes de gestion ou de direction ou sur ses associés. A notre avis, les dirigeants des sociétés mères, même s'ils ne détiennent pas de capital sont visés.

Se posent alors les questions suivantes pour chacune des deux nouvelles obligations :

- Comment procéder ?
- A quel moment (quand) ?
- Quelles sont les sanctions applicables ?

DECLARATION DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Comment se fait la déclaration des bénéficiaires effectifs ?

La déclaration des bénéficiaires effectifs est établie au moyen d'un **formulaire** conforme au modèle de l'administration.



Mit Closing 300€ - 600€ am Tag

Joel Billhardt - Coach

Et toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la société doivent être déclarées, dans les mêmes termes.



Devenir auteur, ça vous tente?

A quel moment faire la déclaration des bénéficiaires effectifs ?

La déclaration des bénéficiaires effectifs est faite **à la création de la société**, lors de sa déclaration d'existence auprès du fisc.

En tout état de cause, pour les entreprises déjà existantes et celles créées avant l'avènement effectif de l'obligation, la déclaration des bénéficiaires effectifs doit intervenir dans le même délai que celui du dépôt de leurs états financiers.

Ainsi, la déclaration est à faire :

février 2015
janvier 2015
décembre 2014
novembre 2014
octobre 2014
septembre 2014
juillet 2014
décembre 201

MÉTA

Connexion
Flux des publications
Flux des commentaires
Site de WordPress-FR

ÉTIQUETTES

8-Mars Agriculture
Aide publique au développement
Bad Banque
boissons périmes
Boko Haram
Boureima Ouédraogo
Can 2017 Cedeao
CNSS Code minier
Code électoral Compaoré
Coton coup d'Etat
Education Elections 2015
Etalons Fad Gaz
Gernot Rohr Grippe aviaire
Groupe Obouf
Hydrocarbures Inata
Jnp Kafando Karité
la mine d'or de Karma
Les mines Mines Obouf
ONEA Produits périmes
Sonabel Sonabhy sucre
Taiwan Tambao
Tourisme transition
UEMOA élections
énergie

COMMENTAIRES RÉCENTS

Bob dans Arrêt de la mine de SOMITA: les conséquences prévisibles
DGI: la facture normalisée généralisée - French.HCNTimes.com dans DGI: la facture normalisée généralisée
Point de presse sur l'équité du système fiscal au Burkina Faso | CERA-FP dans Déperdition financière: l'Etat perd beaucoup d'argent
Zakari Congo dans Parcelles à usage d'habitation: effectuer les mutations à moindre coût en 2022
Safiatou Sali Kouanda dans Economie: la Journée de l'Inclusion

Nouvelles obligations fiscales: déclarer les véritables propriétaires des entreprises - Journal L'Economiste du Faso

- pour les sociétés créées avant le 30 juin 2021 : au plus tard **le 30 avril 2022**
- pour les sociétés créées après le 30 juin 2021 : au plus tard le 30 avril 2023 (celles de ces sociétés qui ont choisies de clôturer leur premier exercice le 31.12.2021 effectuerons leur déclaration au plus tard le 30 avril 2022),
- en cas de changement, au plus tard, **le 30 avril de l'année suivante.**

Quelles sanctions applicables pour non-déclaration de bénéficiaire effectif

La société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs s'expose à une amende de **500 000 FCFA**.

REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Comment se tient le registre des bénéficiaires effectifs ?

L'article 96-1 du CGI dit seulement « Le registre (...) doit être tenu à jour de toutes les modifications (...) **intervenant dans la propriété effective** (...).

Pour l'instant et à notre connaissance, **l'administration n'a pas publié de modèle.**

Nous en concluons que dès l'instant où les bénéficiaires effectifs se trouvent bien identifiés ainsi que les changements intervenus, aucune contrainte de forme n'est imposée.

Le registre **n'a pas à être coté et paraphé** ; il **peut être sous la forme numérique** (digitalisé).

Nous relevons que l'article 96.1 mentionne les modifications intervenues dans la propriété mais pas dans le pouvoir de décision. Or, comme développé ci-dessus, et à la lecture de la loi 16-2016 du 03 mai 2016, les dirigeants de sociétés mères sont concernés.

Pour satisfaire à la lettre du texte, à notre avis, il y a lieu de prévoir les informations suivantes au titre du contenu du registre :

- Etat civil (nom, prénom) du bénéficiaire effectif (personne physique)
- Son adresse physique et/ou postale
- Désignation des titres possédés permettant à l'intéressé de détenir 25 % du capital ou des droits de vote de la société concernée.

Compte tenu de la complexité de l'actionnariat des groupes internationaux, compte tenu de la dilution du capital en plusieurs mains, **il est à craindre des difficultés pratiques pour déterminer s'il(s) existe(nt) la ou les personne (s) physique (s) détenant plus de 25 % du capital.**

A quel moment tenir le registre des bénéficiaires effectifs ?

L'article 96-1 du CGI dit seulement « Le registre (...) doit **être tenu à jour** de toutes les modifications (...) **intervenant dans la propriété effective** et présenté à toute réquisition de l'Administration ».

Quelles sanctions applicables pour non-déclaration de bénéficiaire effectif ?

La société qui ne tient pas de registre des bénéficiaires effectifs s'expose à une amende de **2 000 000 FCFA**.

Pierre ABADIE, Robert HIEN, Jessica BONANE

Cabinet Pierre Abadie

pierre@abadie.bf
www.cabinetpierreabadie.com

Encadré

RESUME :

Les sociétés burkinabè sont dorénavant tenues de déclarer leurs **bénéficiaires effectifs** et de tenir un registre de ceux-ci.

Le bénéficiaire effectif d'une société est la ou les **personnes physiques** qui :

- soit détiennent directement ou indirectement **plus de 25 %** du capital ou des droits de vote de la société,
- soit exercent un **pouvoir de contrôle** sur :
 - o les organes de gestion ou de direction
 - o ou sur les associés de la société

La **déclaration** des bénéficiaires effectifs doit être effectuée lors du dépôt de la plus prochaine déclaration des résultats des entreprises, soit **au plus tard le 30 avril 2022** (sanction : amende de 500 000 FCFA)

Une obligation de tenue d'un **registre des bénéficiaires effectifs** a été instituée. Elle est applicable **à compter du 1er/01/2022** (sanction : amende de 2 000 000 FCFA).o

Commentaires
Numéro d'édition: 428

financière célébrée le 14 décembre

ARTICLES RÉCENTS

Contrôle des finances publiques: du sang neuf pour la Cour de Comptes

Coris Bank international: A bâton rompu avec ses clients sur le commerce international

Non identification des abonnés: Les téléphonies mobiles encourrent des sanctions pécuniaires

Commissionnaires en douanes: l'agrément ne peut être prêté ni cédé

Douanes : avis important aux importateurs et exportateurs

Contact

Tweet

Share

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website

Post Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

AGENDA

Populaire

Récent

Commentaires

TROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK:

DBS: • Conseils de discipline : un rapport dénonce des sanctions à l'encontre des supérieurs hiérarchiques complaisants et laxistes
🕒 13 juin 2022

Sankara
🕒 11 octobre 2021



Journée mondiale de la liberté de la presse: le Burkina est revenu à son classement habituel
🕒 10 mai 2021



Projets et programmes de développement: La Banque mondiale et le Burkina Faso font le point
🕒 15 mars 2021



Bagrépôle-BADF: Partenariat solide autour du riz local
🕒 15 mars 2021